SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3194428 - SP (2026/0081594-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
AGRAVANTE	:	ALLAN DIAS FERREIRA
ADVOGADO	:	PAULO RICARDO FERREIRA - SP392707
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS COMO VETORIAL ÚNICA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.

1. Não há como ser reconhecido o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor do agravante, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse redutor aos acusados possuidores de maus antecedentes.

2. Por ocasião do julgamento do REsp n. 2.003.735/RJ (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca) - sob o rito dos recursos repetitivos -, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu (Tema n. 1.262): "Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza."

3. Uma vez que o agravante foi apreendido com 50,17 gramas de cocaína, deve ser afastada a desfavorabilidade da natureza da droga

Documento eletrônico VDA59251354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 25/08/2026 às 00:32:56 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/08/2026 14:37:20
Código de Controle do Documento: fa5ba051-a244-4eed-95f5-e9b0fcd12188

apreendida e, por conseguinte, reduzida proporcionalmente a pena-base a ele imposta.

4. Agravo regimental parcialmente provido, a fim de reduzir em parte a pena-base imposta ao réu e, por conseguinte diminuir a sua reprimenda para 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 562 dias-multa.

RELATÓRIO

ALLAN DIAS FERREIRA interpõe agravo regimental contra decisão de minha relatoria, em que conheci do agravo, neguei provimento ao recurso especial e, por conseguinte, mantive inalterada a condenação a ele imposta pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa reitera a sua compreensão de que estão preenchidos todos os requisitos necessários para a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Para tanto, argumenta que a existência de condenações pretéritas não é suficiente, por si só, para caracterizar a dedicação do réu a atividades criminosas.

Afirma, ainda, que "O Ministério Público Federal em seu parecer de e-STJ Fl. 451/464, deu parecer favorável para o provimento do Recurso Especial para redução da pena na 1ª fase da dosimetria da pena, afastando a quantidade e natureza da droga" (fl. 499). Pondera, no entanto, que "a decisão agravada não realizou qualquer análise do precedente apresentado, tampouco demonstrou as razões pelas quais o entendimento nele firmado não seria aplicável à hipótese dos autos. A omissão é manifesta, pois o precedente invocado possuía aptidão para influenciar diretamente a pena aplicada e o regime inicial de cumprimento" (fl. 500).

Requer, assim, a reconsideração do *decisum* anteriormente proferido ou a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja reduzida a reprimenda imposta ao réu.

VOTO

I. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006

Documento eletrônico VDA59251354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 25/08/2026 às 00:32:56 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/08/2026 14:37:20
Código de Controle do Documento: fa5ba051-a244-4eed-95f5-e9b0fcd12188

No que tange à pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, reitero que não há como ser reconhecido o benefício em favor do réu, haja vista a **vedação legal expressa** da concessão desse redutor aos acusados **possuidores de maus antecedentes** (fls. 116-118 dos autos principais).

No caso, o Juiz sentenciante salientou que, "embora se trate de acusado tecnicamente primário, possui condenação criminal definitiva anterior (páginas 116/118), o que caracteriza maus antecedentes e indica a necessidade de exasperação da pena-base" (fls. 227-228).

II. Pena-base

No entanto, no que diz respeito à pretendida redução da reprimenda-base, considero assistir razão à defesa.

Segundo o recorrente, "O Ministério Público Federal em seu parecer de e-STJ Fl. 451/464, deu parecer favorável para o provimento do Recurso Especial para redução da pena na 1ª fase da dosimetria da pena, afastando a quantidade e natureza da droga" (fl. 499).

Ainda, nas razões do recurso especial, registra que "trata-se de 50,17 g de cocaína, fracionada em porções. Ainda que se reconheça que a cocaína é substância de alto poder viciante, o que não se pode admitir é que uma quantidade tão ínfima seja utilizada para justificar majoração tão significativa da pena-base" (fl. 358).

Com efeito, cumpre salientar que a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o *quantum* de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no *caput* do art. 59 do Código Penal, as

Documento eletrônico VDA59251354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 25/08/2026 às 00:32:56 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/08/2026 14:37:20
Código de Controle do Documento: fa5ba051-a244-4eed-95f5-e9b0fcd12188

quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; comportamento da vítima.

No caso, a Corte de origem manteve a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base nos seguintes fundamentos (fl. 344):

> Bem sopesados os elementos norteadores do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, as penas-base foram corretamente fixadas 1/4 acima do mínimo legal, isso em razão dos maus antecedentes dos réus evidenciados às fls. 62/63 (Allan) e 66/68 (Luis) e por se tratar de cocaína, entorpecente de alto poder viciante, acondicionada em 222 porções, a evidenciar que os apelantes atingiram, com o comportamento ilícito, número bastante grande de pessoas, a causar sérios malefícios à paz e à saúde públicas.

Conforme visto, foi considerada desfavorável ao réu **a natureza da droga apreendida, além dos antecedentes.**

Certo é que, segundo o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "O Juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

No entanto, faço o registro de que, por ocasião do julgamento do **REsp n. 2.003.735/RJ** (Rel. Ministro **Reynaldo Soares da Fonseca**) - sob o rito dos recursos repetitivos -, a **Terceira Seção** desta Corte Superior de Justiça decidiu (Tema n. 1.262):

> Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.

Diante dessas considerações, uma vez que o agravante foi apreendido com **50,17 g de cocaína**, entendo que deve o recurso ser provido nesse ponto, para afastar a desfavorabilidade da natureza da substância apreendida e, por conseguinte,

Documento eletrônico VDA59251354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 25/08/2026 às 00:32:56 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/08/2026 14:37:20
Código de Controle do Documento: fa5ba051-a244-4eed-95f5-e9b0fcd12188

reduzir proporcionalmente a sua pena-base, de 6 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa, para **5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 562 dias-multa.**

Apenas ressalto que estou fixando o patamar acima em observância, basicamente, à mesma proporção da que foi estabelecida pela Corte estadual: aumento de 7 meses e 15 dias de reclusão e 62 dias-multa para cada circunstância judicial desfavorável, com o destaque de que remanesce desfavorável ao réu a vetorial relativa aos antecedentes.

Na segunda fase, não há nenhuma agravante ou atenuante. Na terceira etapa, não há nenhuma causa de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual fica a reprimenda do acusado definitivamente estabelecida em **5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 562 dias-multa.**

III. Regime e substituição da pena

Por fim, fica mantida a imposição do regime inicial fechado, pois, embora o réu haja sido definitivamente condenado a reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal (fl. 228), em razão dos maus antecedentes. Inteligência do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do CP.

Pela mesma razão anteriormente exposta - existência de circunstância judicial desfavorável - e também pelo *quantum* da pena imposta ao réu (superior a 4 anos de reclusão), fica mantida a negativa de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I e III, do CP.

IV. Dispositivo

À vista do exposto, **dou parcial provimento** ao agravo regimental, a fim de reduzir em parte a pena-base imposta ao réu e, por conseguinte diminuir a sua reprimenda para 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 562 dias-multa.

Documento eletrônico VDA59251354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 25/08/2026 às 00:32:56 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/08/2026 14:37:20
Código de Controle do Documento: fa5ba051-a244-4eed-95f5-e9b0fcd12188